

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-☆☆☆사업처-003
제 목 산업안전보건관리비 목적외 사용 및 운영 미흡
관계부서 ☆☆☆사업처
조치부서 ☆☆☆사업처
내 용

1. 업무개요

☆☆☆사업처는 경상정비공사와 계획예방정비공사를 원활하게 수행하고 안전사고 발생 예방을 위해 산업안전보건관리비를 집행하고 있으며, 이후 증빙서류를 구비하여 발주자로부터 그 비용을 정산받고 있다.

2. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」¹⁾ 제7조 제1항에 따라 도급인과 자기공사자는 산업안전보건관리비를 산업재해예방 목적으로 사용하여야 하고, 같은 기준 제7조 제1항 제3호와 「산업안전보건법 시행령」 제74조 제1항 제3호에 따라 보호구²⁾의 구입에 소요되는 비용을 계상할 수 있다.

그리고, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제1항 제9호에 따라 유해·위험요인 개선을 위해 필요하다고 판단하여 산업안전보건위원회 또는 노사협의체에서 사용하기로 결정한 사항을 이행하기 위한

1) 고용노동부 고시 제2020-63호('20.01.23.), 고용노동부 고시 제2022-43호('22.06.02.) 등 물품 구매 당시의 기준을 적용한다.
2) 보호구 : 추락 및 감전 위험방지용 안전모, 안전화, 안전장갑, 방진마스크, 방독마스크, 송기마스크, 전동식 호흡보호구, 보호복, 안전대, 차광 및 비산물 위험방지용 보안경, 용접용 보안면, 방음용 귀마개 또는 귀덮개 등 12품목

비용도 산업안전보건관리비로 계상하여 사용 할 수 있다. 다만, 같은 기준 제4조에 따라 계상된 안전보건관리비 총액의 10분의 1을 초과할 수 없다.

또한, 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 제5항과 「안전보건관리규정」 제46조 제3항에 따라 산업안전보건관리비는 산업재해 예방 외의 목적으로 사용되지 않도록 하여야 한다. 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용한 경우, 「산업안전보건법」 제175조(과태료) 제4항 제3호와 같은 법 시행령 제119조(과태료의 부과기준)에 따라 목적 외 사용금액 만큼 과태료³⁾ 부과 처분 대상이다.

판단기준에 대한 전문자료 참고 (1)

□ 고용노동부 유권해석(국민신문고_2AA-1803-345863, '18.04.)

○ 질 의

- 근로자의 감전 재해를 예방하기 위해 관리감독자에게 검전기를 구매/지급하여 사전 안전 점검 등의 목적으로 안전관리 활동을 하게 하였을 경우 건설업 산업안전보건관리비 사용 및 계상기준(고용노동부 고시 제2017-8호)에 따라 안전관리비로 사용이 가능한지 여부

☞ 답 변

- 검전기의 경우 안전관리 목적으로도 사용할 수 있으나, 작업 도구로도 사용할 수 있으므로 안전관리 목적으로만 사용할 수 있는 전담 안전관리자 또는 안전보조원이 전용으로 사용할 때만 그 비용을 산업안전보건관리비로 인정하고 있음.

즉, 전담 안전관리자(또는 전담 안전관리자가 선임 보고된 현장에서의 전담 안전보조원) 전용으로 사용하는 경우에만 가능하며, 산업안전보건법에 따른 안전관리 업무가 아닌 타 업무도 수행하거나 전담 안전관리자 이외의 근로자가 사용할 때는 안전관리비로 사용 불가.

□ 건설업 산업안전보건관리비 해설집(고용노동부, '22.06.)

○ 질 의

- 다음 항목의 산업안전보건관리비 사용가능여부
가. 혹한기 건설공사 현장 옥외근로자들에 한해 지급하는 방한복(작업복 아님), 기능성 발열조끼(핫조끼), 방한화, 방한모, 귀마개, 귀덮개

☞ 답 변

- 핫팩, 발열조끼(핫조끼) 등은 근로자 보호목적이 있는 것으로 보아 산업안전보건관리비로 사용이 허용되나, 방한복·방한화·방한모·귀마개·귀덮개 등은 일반적인 건설공사 현장에서의 사용이 불가함을 알려드립니다. 다만, 해상공사, 고산지역, 냉동창고 등 특수한 현장에서 일반적인 작업복만으로는 근로자 건강보호가 어려운 것이 인정되는 경우에는 산업안전보건관리비 사용이 가능할 것입니다.

3) 사용한 금액이 1천만원 이상인 경우 1,000만원, 그 미만인 경우 목적 외 사용금액

판단기준에 대한 전문자료 참고 (2)

☐ 건설업 산업안전보건관리비 해설집(고용노동부, '22.06.)

○ 질 의

- 기존 사용가능했던 품목 중 이번 고시개정으로 사용할 수 없게 된 품목이 있는가요?

☞ 답 변

- 기존 사용 가능했던 품목 중 이번 고시 개정으로 사용이 제한되는 품목은 없습니다.
(중략) 기타 사용불가 품목 등에 대해서는 다음 예시를 참고하시기 바랍니다.

<사용불가 품목 및 주요 사례(예시)>

구 분	사용불가 품목 및 주요 사례
시설비	• 소음·환경 등 민원예방, 교통통제 등 목적의 표지·시설물 - 공사안내·경고 표지판, 차량유도등·점멸등, 라바콘, 현장경계펜스 등

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆☆사업처는 감사대상기간('22년 1월 ~ '24년 6월) 동안 산업안전보건관리비 집행 시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호)」 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에 따라 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용한 비용은 발주자가 반환을 요구할 수 있음에도, 「산업안전보건법 시행령」 제74조 제1항 제3호에 따른 보호구가 아닌 품목(검전기 등 5품목)을 아래 [표1]과 같이 총 882개 구매하고, 총 32,390,700원을 산업안전보건관리비로 사용한 사실이 확인되었다.

또한, 우의와 방한용품은 전담 안전관리자나 특수한 현장에서 근무하는 작업자가 아닌 현장부서 직원에게도 지급한 것으로 확인되었으며, 「산업안전보건위원회 운영(공용-안전-10, '22.02 개정)」 6.0(절차)에 따라 산업안전보건위원회의 심의 및 의결도 누락한 것으로 확인되었다.

[표1] 산업안전보건관리비 목적외 사용 내역

구매년도	품 명	수 량	금 액	비 고
2022년	우 의	30개	1,050,000원	현장부서 지급
	자전거	2개	740,000원	
2023년	검전기	30개	855,000원	
	방한용품	690개	10,738,700원	넥워머, 방한장갑, 귀덮개 각 230개 전 직원 지급
	차단봉	25개	3,656,000원	
2024년	차단봉	105개	15,351,000원	
합 계		882개	32,390,700원	

관계부서 의견 ☆☆☆사업처는 산업안전보건관리비를 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」과 다르게 집행한 사실을 인정하고, 향후에는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」을 준수하여 산업안전보건관리비를 집행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆☆사업처장은

- ① 산업안전보건관리비를 목적 외 사용하고, 안전용품을 전 직원에게 지급한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직 위	성 명	당시직무	관리기간	귀책사유	조치
☆☆☆사업처	대리	▽▽▽	안전업무 담당	'17.07.17. ~ 현재	산업안전보건관리비 목적 외 사용	기조치 (No.002)